

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4484/2532

นายดิลก กุลเจริญสินชล หรือนายฮิม
แซ่โจ้ว

บริษัทสีลมพลาซ่า จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 199

จำเลยได้รับหมายเรียกและสำเนาฟ้องในวันที่ 19 มีนาคม 2529 แต่ยื่นคำให้การในวันที่ 28 มีนาคม 2529 แม้ในหมายเรียกจะเขียนไว้ว่า รับวันที่ 20 มีนาคม 2529 แต่ในชั้นไต่สวนจำเลยมิได้นำสืบว่าใครเป็นผู้เขียนและจำเลยได้รับหมายในวันที่ 20 มีนาคม 2529 เมื่อจำเลยยื่นคำให้การเกินกำหนดไป 1 วัน จึงถือได้ว่าจงใจขาดนัดยื่นคำให้การ

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องจำเลยฐานผิดสัญญาจ้างเหมาค่าแรงเป็นเงิน
๑๘๘,๑๖๑.๔๐ บาท

จำเลยยื่นคำให้การ ศาลชั้นต้นสั่งว่า จำเลยยื่นเกินกำหนดจึงไม่รับ

จำเลยยื่นคำร้องขอยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วสั่งไม่อนุญาตให้ยื่นคำให้การ จำเลยแถลงคัดค้านคำสั่งศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์ฝ่ายเดียวแล้วพิพากษาให้จำเลยแพ้คดี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาจะต้องวินิจฉัยว่า จำเลยจงใจขาดนัดยื่นคำให้การหรือไม่ นั้น เห็นว่าจำเลยได้รับหมายเรียกและสำเนาฟ้องวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๙ แต่จำเลยยื่นคำให้การวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๙ เกินกำหนดไป ๑ วัน นางสาวฐิติรัตน์ ตันติกุลวิจิตร ทนายจำเลยเบิกความว่า ที่ยื่นคำให้การในวันดังกล่าวเนื่องจากเข้าใจว่าจำเลยได้รับหมายเรียกและสำเนาคำฟ้องวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙ เพราะในหมายเรียกเอกสารหมาย ล.๑ เขียนไว้ว่า รับวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙ ผู้ใดเป็นผู้เขียนจำเลยก็ไม่นำสืบ ในชั้นไต่สวนจำเลยมิได้นำสืบว่าจำเลยได้รับในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๙ จำเลยยื่นคำให้การเกินกำหนดไป ๑ วัน จึงถือได้ว่าจงใจขาดนัด ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นยกคำร้องของจำเลยชอบแล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(พนม พ่วงภิญโญ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

ศาลแพ่ง - นายประณม ชื่นภิรมย์

ศาลอุทธรณ์ - นายนาม ยิ้มแย้ม

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ